Warszawa, dnia 19 czerwca 2022 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
PREZES
Krzysztof Szczucki

RCL.DPUE.550.21/2022
Dot.: DRC.WLA.0610.6.2022

Pan
Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przekazanym do zaopiniowania projektem *ustawy o aplikacji mObywatel* (UD394) uprzejmie informuję, że Rządowe Centrum Legislacji zgłasza do przedmiotowego projektu następujące uwagi:

1. Stosownie do uzasadnienia projektu ustawy decyzja o opracowaniu projektu nowej ustawy, na gruncie której uregulowane zostaną kompleksowo kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunki udostępniania i świadczenia w jej ramach nowych usług, została podjęta na skutek stale rosnącego zainteresowania aplikacją mObywatel oraz jej dynamicznego rozwoju. W zamierzeniu Wnioskodawcy regulacje zawarte w projektowanej ustawie zastąpić mają dotychczasowe przepisy art. 19a–19j ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), na podstawie których obecnie funkcjonuje aplikacja mObywatel. Ze względu na fakt, iż właśnie ww. ustawa stanowi o szeroko pojętej informatyzacji realizacji zadań publicznych, w tym o nowych technologiach oraz wymogach dotyczących systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, to właśnie ww. ustawa wydaje się właściwym miejscem na wprowadzanie regulacji dotyczących oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej. W związku z powyższym należy rozważyć uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne o nowe regulacje w zakresie aplikacji mObywatel – przy rezygnacji z wprowadzania do systemu prawa nowej ustawy – przy i tak coraz szerszym zjawisku inflacji prawa.

2. Odnosząc się do brzmienia art. 1 projektu ustawy i zawartego w nim sformułowania o „*publicznym oprogramowaniu*”, proponuje się rezygnację z dookreślania oprogramowania jako publiczne, ze względu na niejasność tego pojęcia – „*publiczny*” – zgodnie z rozumieniem słownikowym, oznacza „*dostępny dla wszystkich*” („*dostępny dla całego społeczeństwa*”). Z dalszej części określenia zakresu przedmiotowego wynika jednakże, iż oprogramowanie ma dotyczyć jedynie osób fizycznych i to posiadających urządzenia mobilne, a kolejne przepisy projektu ustawy wskazują na dalsze zawężenia zakresu korzystania z oprogramowania.

3. W przepisie art. 2 ust. 1 zawarto jedynie przykładowy katalog usług, z których może skorzystać użytkownik aplikacji mObywatel. Z uwagi na fakt regulowania przez projekt ustawy zasad funkcjonowania aplikacji mObywatel, zasadnym jest kompletne uregulowanie kwestii usług udostępnianych w aplikacji (zamknięcie katalogu usług).

Dodatkowo w ust. 1 pkt 1, jako jedna z usług, z których użytkownik tej aplikacji może korzystać przy użyciu urządzenia mobilnego, zostało wymienione przekazywanie przy użyciu urządzenia mobilnego, dokumentu elektronicznego – przepis nie wskazuje jednak między jakimi urządzeniami czy do jakich systemów dokumenty te mogą być przekazywane i w tej mierze zasadnym wydaje się jego uzupełnienie.

Ponadto w ust. 1 pkt 1 lit. d określono – jako zawartość dokumentu elektronicznego, którego pobranie, przechowywanie, prezentację czy przekazywanie umożliwić ma aplikacja mObywatel, m.in. dane dotyczące sytuacji prawnej osoby, której użytkownik aplikacji jest rodzicem czy praw takiej osoby. Tak szeroko sformułowane uprawnienie do pozyskania danych innej osoby, także pełnoletniej, której dana osoba jest rodzicem, stoi w sprzeczności z konstytucyjnym prawem do ochrony życia prywatnego i przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z powyższym należy doprecyzować przepis w taki sposób, aby wskazywał np. na niepełnoletnie osoby, których użytkownik aplikacji jest rodzicem, a uzasadnienie projektu regulacji – uzupełnić o wskazanie celu przetwarzania danych.

4. W art. 2 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy – w zakresie, w jakim stanowi się o danych pobranych przez użytkownika aplikacji z rejestru publicznego lub z systemu teleinformatycznego, przepis wymaga doprecyzowania o wskazanie, które dane (w jakim celu) mogą być przekazywane innemu podmiotowi świadczącemu usługę w aplikacji mObywatel. Ponadto wyjaśnienia – i uzupełnienia przepisu – wymaga kwestia, czy systemy teleinformatyczne, o których stanowi się w przedmiotowym przepisie, mają być systemami podmiotu publicznego – tak, jak to określono w art. 2 ust. 1 pkt 1.

5. Odnosząc się do brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy, wyjaśnienia wymaga, czy identyfikacja i uwierzytelnienie, o których stanowi przepis, mają dotyczyć użytkownika aplikacji mObywatel i usługi online, którą podmiot publiczny udostępnia w innym systemie teleinformatycznym czy w samej aplikacji. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy jedna z usług udostępnionych w aplikacji mObywatel polegać ma bowiem na „*prezentacji w aplikacji mObywatel tzw. usług online*" – co nie wynika bezpośrednio z przepisu normatywnego i wymaga, tym samym, odpowiedniego skorelowania.

6. W art. 2 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy, jako jedna z usług udostępnianych w aplikacji mobilnej, została wymieniona usługa polegająca na wykorzystaniu urządzenia mobilnego w procesie identyfikacji i uwierzytelnienia w usłudze online jako jednego z czynników uwierzytelniania profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zauważenia wymaga, iż zgodnie z przywołaną ustawą, w zakresie profilu zaufanego reguluje się procedurę potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego, niejasne tym samym pozostaje stanowienie o „*czynnikach jego uwierzytelniania*". Dodatkowo wątpliwe w kontekście usług udostępnianych w aplikacji jest przesądzenie o wykorzystaniu samego urządzenia mobilnego (a nie aplikacji na to urządzenie) jako jednego z czynników takiego uwierzytelnienia. Przepis wymaga omówienia i ponownej analizy w tym zakresie.

7. W art. 2 ust. 2 projektu ustawy stanowi się o dokonaniu potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentu elektronicznego z zastosowaniem wybranych narzędzi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy, jednakże pośród wymienionych w przywołanym przepisie narzędzi nie znajdują się takie, które umożliwiałyby potwierdzenie autentyczności okazywanych dokumentów elektronicznych. Wobec powyższego niezbędne jest uspójnienie obydwu przepisów.

Zauważyć także należy, iż przewidziana w przepisie metoda polegająca na odesłaniu do procedur i narzędzi określonych w konkretnych przepisach projektu ustawy w rzeczywistości nie pozwala na ich odkodowanie. Przepisy, do których się odsyła, nie zawierają bowiem wymienienia tych procedur i narzędzi (z wyjątkiem aplikacji mWeryfikator), a jedynie wskazują na odpowiednie obowiązki ministra właściwego do spraw informatyzacji w tej mierze – udostępnienie takich narzędzi czy wykazanie informacji dotyczących przedmiotowych procedur na stronie podmiotowej ministra, w Biuletynie Informacji Publicznej – co budzi wątpliwości co do określoności przepisu prawa i możliwości

poprawnego wypełnienia obowiązku nałożonego w art. 2 ust. 2 projektu ustawy na osoby, którym okazywany jest dokument elektroniczny.

Biorąc dodatkowo pod uwagę *de facto* deklarowane w art. 2 ust. 5 projektu ustawy zrównanie dokumentu elektronicznego, którym posługiwać będzie się użytkownik aplikacji mObywatel z dokumentem potwierdzającym tożsamość czy obywatelstwo osoby w postaci dowodu tożsamości czy dokumentu paszportowego, podkreślić należy, iż w stosunku do ww. dokumentów procedura potwierdzania tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego i dedykowane jej narzędzia stanowią regulację ustawową (tak art. 29a i art. 29b ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Dz. U. z 2022 r. poz. 671), zaś zawartość dowodu osobistego (zarówno w jego warstwie graficznej, jak i elektronicznej) jest *stricte* określona w art. 12 i art. 12a ww. ustawy – w tej mierze także posłużenie się w art. 2 ust. 5 projektu ustawy pojęciem „*zakresu danych zawartych w dokumencie elektronicznym*", co do stwierdzenia tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest nieadekwatne do braku „*zamkniętego*" określenia jego zawartości w przedmiotowym projekcie.

Jednocześnie wyjaśnienia na gruncie projektowanego przepisu wymaga rozumienie obowiązku nałożonego na „*osobę, której okazywany jest dokument elektroniczny*" do potwierdzenia m.in. autentyczności takiego dokumentu – w praktyce bowiem może wystąpić szereg sytuacji polegających na okazaniu innej osobie fizycznej dokumentu elektronicznego, które automatycznie nie będą skutkować obowiązkiem weryfikowania pochodzenia, integralności czy ważności takiego dokumentu – projektowany przepis nie wskazuje na cel dokonywania takich czynności, pozostając nieścisłym.

Reasumując, powyższe przepisy projektu ustawy wymagają ponownej weryfikacji pod kątem zapewnienia im należytej precyzji.

8. Zasadnym wydaje się zamknięcie katalogu danych, które mogą być zawarte w dokumencie elektronicznym, którym posługuje się użytkownik aplikacji mObywatel. Określenie jedynie przykładowych – o czym stanowi art. 2 ust. 4 projektu ustawy – danych zawartych w dokumencie elektronicznym pozostaje w sprzeczności z przesądzeniem w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a projektu ustawy o ich „*niezbędności*" – *nota bene* w ostatnim przywołanym przepisie nie stanowi się, do czego dane te mają być niezbędne, co wymaga odpowiedniego uzupełnienia bądź rezygnacji z tego sformułowania na rzecz wskazania zakresu danych zawartych w przedmiotowym dokumencie.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż dane określone w art. 4 ust. 3 projektu ustawy mają odpowiadać danym zawartym w rejestrze PESEL oraz Rejestrze Dowodów Osobistych,

należy podkreślić, iż w rejestrach tych nie występują dwie osobne dane w postaci imienia (imion) oraz nazwiska (jak to przewidziano w ust. 3 pkt 1 i 2 ww. artykułu), lecz jedna dana oznaczona jako „*nazwisko i imię (imiona)*" – tym samym przepis w tej mierze wymaga poprawy (zob. art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Dodatkowo, w art. 2 ust. 4 projektu ustawy odniesiono się do możliwości zawarcia w dokumencie elektronicznym, którym miałby się posługiwać użytkownik aplikacji mObywatel, danych pobranych z rejestrów publicznych lub z systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5. Nie wskazano jednakże tych rejestrów i systemów w sposób enumeratywny, przez pozostawienie (w art. 4 ust. 4 pkt 7 projektu ustawy) możliwości pobrania danych dotyczących użytkownika aplikacji mObywatel także z „*innych rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych prowadzonych przez podmiot publiczny*", które to rejestry i systemy, a także zakres danych, może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Tym samym zarówno dane, jak i ich zakres, oraz rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne, z których pobierane mają być dane, mogą okazać się trudne bądź niemożliwe do ustalenia na skutek nieprecyzyjnego przepisu ustawy albo niewydania takiego aktu wykonawczego. Ponadto – w zakresie ww. art. 4 ust. 4 pkt 7 projektu ustawy i danych, które użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać z innych systemów teleinformatycznych podmiotu publicznego czy rejestrów publicznych – podkreślić trzeba, że częstokroć odrębne przepisy regulujące te systemy czy rejestry przewidują wprost udostępnianie takich danych przy wykorzystaniu usługi online lub na wniosek, jednakże mogą zawierać regulacje wyłączające takie udostępnianie – z uwagi na powyższe, rozważenia wymaga doprecyzowanie przepisu o warunek, iż te przepisy odrębne nie będą stały na przeszkodzie udostępnianiu użytkownikowi aplikacji mObywatel takich danych (ich pobraniu) czy też przewidywać będą takie udostępnianie. Odpowiednie regulacje znajdują się już bowiem w obowiązującej ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – uchylany art. 19e ust. 2e pkt 1.

Biorąc pod uwagę zakładany w uzasadnieniu projektu ustawy cel w postaci „*opracowania projektu nowej ustawy, na gruncie której uregulowane zostaną kompleksowo kwestie związane z funkcjonowaniem tej aplikacji oraz warunki udostępniania i świadczenia w jej ramach nowych usług*", ponownego rozważenia wymaga zamieszczenie w przepisach rangi ustawowej zarówno zamkniętego katalogu danych zawartych w dokumencie elektronicznym, którym posługiwać będzie się mógł użytkownik aplikacji mObywatel, jak i

wyszczególnienie rejestrów publicznych czy systemów teleinformatycznych, z których będzie on pobierał dane.

Wracając do danych, których zamieszczenie w dokumencie elektronicznym jest możliwe, ale nieobowiązkowe (art. 2 ust. 4 projektu ustawy), zauważyć trzeba, iż w rzeczywistości stanowią one dane zawarte w dwóch głównych rejestrach: PESEL oraz Rejestrze Dowodów Osobistych. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zawartość tych rejestrów, określoną przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, wyjaśnienia wymaga poprawność danych zapisanych w art. 2 ust. 4 pkt – nie jest jasne, w które z tych danych wpisują się dane określone w art. 2 pkt 4 pkt 8–10 oraz pkt 14 i 15 (odpowiednio: „*nazwisko rodowe ojca*", „*imię matki*", „*nazwisko rodowe matki*", „*adres zameldowania*", „*data zameldowania*"). Stosownie do danych zawartych w rejestrze PESEL są to bowiem jedynie „*imiona i nazwiska rodowe rodziców*" (łącznie) oraz „*adres i data zameldowania na pobyt stały*" i „*adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu*", zaś według danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych, „*imię ojca*", „*imię i nazwisko rodowe matki*". Natomiast zapis danej w art. 2 ust. 4 pkt 12 projektu ustawy w postaci „*kraju urodzenia, jeżeli jest przechowywany w rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2*" (czyli rejestrze PESEL) jest o tyle niejasny, iż ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w art. 9 określa szereg danych, które gromadzi się w tym rejestrze, „*o ile są dostępne*" – w związku z czym analizy wymaga brak powyższego dookreślenia o dostępności (przechowywaniu) w rejestrze w przypadku pozostałych danych zawartych w projektowanej ustawie a odnoszących się wyłącznie do rejestru PESEL.

9. Regulacja art. 2 ust. 6 projektu ustawy zakłada zrównanie w skutkach prawnych okazania dokumentu elektronicznego przez użytkownika aplikacji mObywatel z okazaniem dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości, stanowiąc o obowiązku wylegitymowania się „*wynikającym z przepisów prawa*". Tak szerokie odesłanie w założeniu Wnioskodawcy jest wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu – braku konieczności nowelizowania szeregu aktów normatywnych odnoszących się do obowiązku okazania dowodu osobistego, przez uzupełnienie ich o możliwość okazania dokumentu elektronicznego zawartego w aplikacji mObywatel w celu potwierdzenia tożsamości. Tak sformułowany przepis stanowi jednakże nowelizację pośrednią, zaś – zgodnie z zasadami poprawnej legislacji – zmiany innych ustaw powinny być dokonywane wyraźnym przepisem formułującym wprowadzane zmiany przy zastosowaniu odpowiednich formuł zmieniających. Z uwagi na powyższe zasadnym jest wprowadzenie odpowiednich zmian do przepisów

ustawowych regulujących kwestie użycia m.in. dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

Należy także zauważyć, iż przedmiotowy przepis stanowi jedynie o okazaniu dowodu osobistego (czyt. także: dokumentu elektronicznego) jedynie w celu potwierdzenia tożsamości, zaś w art. 2 ust. 5 projektowanego aktu przesądza się o potwierdzeniu takim dokumentem także obywatelstwa polskiego. Wyjaśnienia wymaga, tym samym, brak zamieszczenia w art. 2 ust. 3 projektu ustawy danej w postaci obywatelstwa (jako danej obligatoryjnej) oraz – w art. 2 ust. 6 projektu ustawy – możliwości okazania dokumentu elektronicznego w celu potwierdzenia obywatelstwa polskiego, jeżeli takowe użytkownik aplikacji mObywatel posiada.

10. W przepisie art. 2 ust. 7 projektu ustawy stanowi się, iż jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek podania numeru lub serii dokumentu, na podstawie którego stwierdzono obywatelstwo polskie lub tożsamość osoby fizycznej, w przypadku użycia dokumentu, o którym mowa w ust. 3, obowiązek ten uznaje się za spełniony przez podanie numeru i serii dowodu osobistego, zamieszczonego w tym dokumencie, jeżeli dokument zawiera te dane. O ile jednak intencja przepisu dotyczącego zrównania w skutkach prawnych okazania dowodu osobistego oraz dokumentu elektronicznego jest jasna, o tyle nie jest klarowne, na czym polegać miałoby „*użycie*” dokumentu elektronicznego w celu podania ww. danych (dane te są tożsame z zawartymi rejestrze PESEL, gdyż są z niego pobrane – nie jest jasne, czy ich proste „*podanie*” jest jednoznaczne z „*użyciem*” dokumentu elektronicznego). Przepis wymaga omówienia w tym zakresie.

11. Wykluczenie w art. 2 ust. 8 projektowanego aktu możliwości wykorzystania dokumentu elektronicznego do potwierdzenia tożsamości osoby w przypadku, gdy ze względu na cel i skutki prawne potwierdzenia tożsamości poziom pewności i bezpieczeństwa takiego sposobu potwierdzenia tożsamości jest niewystarczający, nie spełnia wymogu określoności przepisu prawa wywodzonego z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, istotą którego jest obowiązek organu wyposażonego w kompetencje prawotwórczą do konstruowania przepisów w sposób poprawny, precyzyjny i jasny (niebudzący wątpliwości co do nakładanych obowiązków lub przyznawanych praw). Na poziomie projektu ustawy nie sformułowano bowiem katalogu takich przypadków – co wydaje się niezbędne dla odkodowania normy prawnej i ustalenia zakazu posłużenia się dokumentem elektronicznym w celu weryfikacji tożsamości danej osoby, nakładając – w kolejnym ust. 9 – na Radę Ministrów uprawnienie do wydania aktu wykonawczego w tym zakresie (*nota bene* wytyczne zawarte w upoważnieniu ustawowym odnoszą się do „*wymagań*

dotyczących poziomu pewności i bezpieczeństwa procesu potwierdzania tożsamości", a więc do przepisów odrębnych – co potwierdza także uzasadnienie projektu ustawy – a takie formułowanie wytycznych nie jest właściwe z punktu widzenia poprawnej legislacji). W praktyce może więc dojść do sytuacji, gdy niemożliwe będzie sklasyfikowanie konkretnej sytuacji jako podlegającej wykluczeniu, na podstawie art. 2 ust. 8 projektu ustawy, z możliwości weryfikacji tożsamości przy użyciu dokumentu elektronicznego w aplikacji mObywatel.

Podsumowując powyższe wątpliwości wyszczególnienie wyłączeń z możliwości potwierdzania tożsamości przedmiotowym dokumentem elektronicznym powinno zostać uregulowane w projekcie ustawy, zgodnie także z zasadą, iż nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu spraw niewyjaśnionych przy opracowywaniu ustawy.

12. Biorąc pod uwagę brzmienie projektowanego ust. 10 w art. 2 (i odniesienie się w nim do „*dokumentów elektronicznych zawierających dane inne niż pobrane z rejestru publicznego lub systemu teleinformatycznego, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5*"), należy wskazać, że zarówno katalog usług, które udostępniane będą w aplikacji mObywatel, zawarty w art. 2 ust. 2 pkt 1 projektu ustawy, jak i przywołane ust. 4 i 5 w art. 4 nie przewidują zawarcia w takim dokumencie innych danych niż pobrane z rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych podmiotu publicznego. Także odesłania w przedmiotowym przepisie do poświadczania dokumentem elektronicznym pewnych „*faktów i stanu prawnego*" nie można rozumieć jako odesłania do danych spoza ww. rejestrów i systemów, gdyż art. 2 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy – we wprowadzeniu do wyliczenia – sytuuje je na gruncie rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych podmiotu publicznego. Z uwagi powyższe przepis wymaga ponownej analizy i odpowiedniej korekty. Dodatkowo zauważa się, iż Wnioskodawca stanowi w przedmiotowym przepisie o „*warunkach*" uznania dokumentu elektronicznego za dokument poświadczający (fakty i stan prawny), lecz żadna z norm prawnych zawartych w projekcie ustawy *stricte* nie wskazuje, iż potwierdzenie autentyczności, ważności, integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego ma stanowić w rzeczywistości takie „*warunki*". Przepisy wymagają więc uzupełnienia w tym zakresie, przy jednoczesnym wyjaśnieniu „*odpowiedniego stosowania*" (a więc także wyłączenia stosowania bądź jego modyfikacji) do dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 ust. 10, takich warunków.

13. W art. 3 ust. 1 projektu ustawy, pośród szeregu przepisów kompetencyjnych związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel, dotyczących ministra właściwego do spraw informatyzacji, umiejscowiono normę obligującą ministra do zapewnienia

funkcjonowania certyfikatu pozwalającego na potwierdzenie ważności, integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 9. Wnioskodawca, stanowiąc w projektowanym art. 2 ust. 2 o narzędziach pozwalających na dokonanie potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentu elektronicznego zawierającego dane użytkownika aplikacji mObywatel pobrane z rejestru publicznego lub systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego, nie przewidział certyfikatu jako jednego z takich narzędzi, co wymaga wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia (także co do nieunormowania możliwości potwierdzania certyfikatem autentyczności takiego dokumentu elektronicznego). Dodatkowo, odesłanie w projektowanym przepisie do dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 ust. 9, nie jest poprawne, gdyż przywołany przepis zawiera upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego przez Radę Ministrów. W tej mierze konieczna jest ponowna weryfikacja zakresu dokumentów elektronicznych, których dotyczyć ma certyfikat.

14. Stosownie do uchylanego art. 19ea ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zadania związane z funkcjonowaniem publicznej aplikacji mobilnej minister właściwy do spraw informatyzacji mógł realizować w całości lub w części przy pomocy „*właściwych w tym zakresie*” jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych. Projektowany przepis art. 3 ust. 4 – zakładający możliwość realizowania zadań ministra określonych w ust. 1 – nie zawiera już doprecyzowania właściwości takich jednostek, co wymaga uzasadnienia albo uzupełnienia przepisu w tym zakresie.

15. Projekt ustawy przewiduje możliwość finansowania realizacji zadań określonych w art. 3 ust. 1 w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji lub z Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tak art. 3 ust. 5 projektu ustawy oraz odpowiednia zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm. – zawarta w art. 12 projektu ustawy), przy czym rokiem „0” ma być – stosownie do Oceny skutków regulacji – rok 2022. Z uwagi na powyższe podnieść należy następujące wątpliwości w zakresie finansowania zadań związanych z aplikacją mObywatel z Funduszu CEPiK. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). Tym samym podstawą jego gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, w ramach którego sporządza się plan dochodów i wydatków ujmowanych w terminie ich zapłat, a koszty państwowego funduszu celowego mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków

finansowych obejmujących bieżące przychody. W planie finansowym państwowego funduszu celowego mogą być dokonywane zmiany polegające na zwiększeniu prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów, a zmiany te dokonywane są odpowiednio przez ministra albo inny organ dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. Z Oceny skutków regulacji nie wynika ani zachowanie ww. procedur, ani zwiększenie przychodów Funduszu – przy zwiększeniu jego wydatków w 2022 r., a więc w roku, w którym planuje się wejście w życie ustawy. Z uwagi na powyższe niezbędne jest odniesienie się Wnioskodawcy do tych kwestii i ich bardziej szczegółowe wyjaśnienie w celu zachowania zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych.

16. W projektowanym art. 4 ust. 1 i 2 zamieszczono regulacje dotyczące warunków uznania za użytkownika aplikacji mObywatel. Jednym z nich jest uwierzytelnienie osoby fizycznej w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej zawierającego co najmniej: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL tej osoby. Jako że ww. art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stanowi o uwierzytelnieniu „*użytkownika systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online*” przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy wymaga uzupełnienia o wskazanie, gdzie nastąpić ma przedmiotowe uwierzytelnienie.

Ponadto, użycie w przepisie art. 4 ust. 1 alternatywy łącznej („*lub*”) skutkować może sytuacją, gdy dla przesądzenia prawa bycia użytkownikiem aplikacji mObywatel konieczne będzie tylko spełnienie warunku z pkt 2 ww. przepisu – złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa osoby fizycznej w sposób, o którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – bez konieczności jakiegokolwiek uwierzytelnienia się danej osoby w systemie teleinformatycznym (w aplikacji) dla skorzystania z aplikacji mObywatel. Powstaje tym samym pytanie, w jaki sposób zapewniona zostanie w praktyce (zweryfikowana), w tym drugim przypadku, możliwość skorzystania z usług udostępnianych w aplikacji mObywatel.

Odnosząc się natomiast do korzystania z aplikacji mObywatel w zakresie dotyczącym mLegitymacji szkolnej czy mLegitymacji studenckiej, powołanie się na uwierzytelnienie danej osoby „*w sposób właściwy dla procedury wydawania tego dokumentu przez wydający go organ*” w rzeczywistości stanowi odesłanie do procedur, które nie zostały uregulowane na gruncie prawa powszechnie obowiązującego rangi ustawowej.

W związku z powyższymi uwagami, niezbędne jest ponowne przeanalizowanie projektowanych przepisów i ich ewentualne uzupełnienie.

17. Wyjaśnienia wymaga wzajemna relacja art. 4 ust. 3 oraz art. 7 projektu ustawy. Użytkownik aplikacji mObywatel ma bowiem prawo do zrezygnowania z korzystania z aplikacji w dowolnej chwili a minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w systemie teleinformatycznym dedykowanym tej aplikacji dane osobowe tego użytkownika przez wskazany w nim okres liczony od „*ostatniej aktywności*" takiego użytkownika aplikacji. W związku z powyższym wyjaśnienia wymaga, czy ostatnia aktywność użytkownika ma być równoznaczna z zaprzestaniem korzystania z aplikacji i tak należy liczyć ww. okres przetwarzania danych, czy też przetwarzanie takie będzie następowało niejako od nowa w momencie dokonywania każdej kolejnej „*aktywności*"? Z punktu widzenia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zasadnym jest rozważenie odpowiedniego doprecyzowania tych przepisów, np. pod kątem „*wygaszania*" korzystania z aplikacji mobilnej na skutek niekorzystania z niej i odpowiednio liczonego od tego czasu przetwarzania danych osobowych użytkownika aplikacji, czy wprost wskazania okresu przetwarzania tych danych od zaprzestania korzystania z aplikacji na skutek rezygnacji z niej polegającej na odinstalowaniu aplikacji. *Nota bene* nie uregulowana została kwestia przechowywania danych osobowych użytkowników aplikacji mObywatel po „*zaprzestaniu*" korzystania z aplikacji, co wymaga uzupełnienia – zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO oraz zasadą zapewnienia ograniczenia okresu przechowywania danych do ścisłego minimum (w tej mierze okres 6 lat, o którym stanowi art. 7 projektu ustawy, nadal wydaje się zbyt długi, mimo stosownego uzasadnienia Wnioskodawcy) i zapobiegania przechowywaniu danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne oraz ustaleniu przez administratora danych osobowych terminu ich usuwania lub okresowego przeglądu.

18. Przepis art. 4 ust. 4 projektu ustawy przewiduje szereg danych zawartych w określonych rejestrach publicznych, które użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać na potrzeby wykorzystywanej usługi. Na otwarty katalog takiego wyliczenia w zakresie rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych zwrócono uwagę już wcześniej (zob. uwaga zawarta w pkt 8 pisma). W tym miejscu należy podkreślić, iż powołanie się na „*aktualne dane*" wydaje się zbędne, jako że właściwe rejestry publiczne czy systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych zawierać powinny właśnie takie dane.

Odnosząc się natomiast do szczegółowych danych, do których odsyła się w projektowanych przepisach, należy podnieść iż:

a) odnośnie do „*danych dotyczących numeru identyfikacji podatkowej i adresu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników*” (pkt 3) – wyjaśnienia wymaga określenie „*danych dotyczących*” ww. kwestii, nie zaś wprost odesłanie do konkretnych danych – projekt ustawy, w obecnym brzmieniu, rozszerza bowiem zakres danych zawartych w ww. ustawie,

b) w zakresie danych pobieranych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (pkt 5) – dana w postaci „*karty pojazdu oraz jej wtórnika*” (lit. d) zawarta będzie w ewidencji jedynie do dnia 3 września 2022 r. – uchyliła ją ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 – art. 1 pkt 24 lit. a tiret trzecie), w związku czym niezasadne wydaje się jej zamieszczanie w przepisie z uwagi na jej nieodległe w czasie wyekspirowanie z systemu prawa.

Ponadto nie wskazano, które konkretnie dane z zakresu „*homologacji pojazdu*” (lit. i) będzie można pobrać z ewidencji. Wyjaśnienia także wymaga, dlaczego pośród danych dotyczących „*badań technicznych pojazdu*” (lit. h) nie przewidziano sytuacji przerwania takiego badania technicznego, zaś w sytuacji odczytywania wskazań drogomierza – braku możliwości takiego odczytu i stwierdzonej nieprawidłowości – i odpowiadających tym przypadkom możliwości pobrania stosownych danych w tej mierze.

Niezależnie od powyższych uwag, podkreślić trzeba, iż rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1892), które zawiera obecnie szczegółowy zakres danych gromadzonych w ewidencji, odzwierciedlony w przepisie art. 4 ust. 4 projektu ustawy, obowiązywać będzie do 31 grudnia 2022 r. – w związku z przepisem art. 7 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 2165). Tym samym, konstruując projektowane przepisy, należy mieć na uwadze przyszłą zmianę stanu prawnego w powyższym zakresie,

c) szczegółowe dane pobierane z Centralnej Ewidencji Kierowców (pkt 6) nie znajdują wyraźnego odzwierciedlenia w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ani nie występowały w uchylonym już akcie wykonawczym uszczegóławiającym rodzaje danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom (opublikowanym w Dz. U. z 2001 r. poz. 1028, z późn. zm.). W związku z powyższym takie ich wyodrębnienie w przepisach projektu ustawy nie znajduje oparcia w przepisach prawa i wymaga – co najmniej – wyjaśnienia. Jednocześnie podkreślić należy,

iż dana „*o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach*” w takiej postaci funkcjonować będzie do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) a po tym czasie nastąpi jej uzupełnienie o dane dotyczące wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, co również ewentualnie należy uwzględnić na dalszych etapach prac legislacyjnych.

Ustosunkowania się Wnioskodawcy wymaga również kwestia relacji przywołanych wyżej przepisów do szczegółowego uregulowania na gruncie innych ustaw kwestii pobierania danych z rejestrów, które te ustawy statuują (wraz ze wskazaniem kto, w jakim trybie i w jaki sposób może uzyskać dane z rejestru) w celu określenia charakteru projektowanych przepisów (czy konstruowane przepisy stanowić mają *lex specialis*?).

19. W art. 4 ust. 5 projektu ustawy, zawierającym fakultatywne upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia – w zakresie „*sposobu udostępniania danych*” użytkownikom aplikacji mObywatel przez podmioty prowadzące „*inne*” (niż określone przedmiotowym przepisie) rejestry publiczne oraz systemy teleinformatyczne – podnieść należy, iż przepisy ustawy nie regulują kwestii sposobu udostępniania danych nawet w przypadku danych pobieranych z rejestrów określonych w projekcie ustawy, nie przekazując tej problematyki do uregulowania w akcie wykonawczym, co wymaga wyjaśnienia albo uzupełnienia odpowiednich przepisów, przy jednoczesnym odniesieniu się do rozumienia pojęcia „*sposobu*” przez Wnioskodawcę – w celu ustalenia poprawności skonstruowania upoważnienia ustawowego. Jednocześnie przedmiotem aktu wykonawczego mogłaby zostać materia „*szczegółowego*” sposobu udostępniania danych, tak by nie narażać upoważnienia ustawowego na zarzut blankietowości. Dodatkowo, wytyczne dotyczące treści aktu w istocie mają charakter pozorny, gdyż odnoszą się do „*skutecznego*” pozyskiwania danych czy zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych – i wymagają ponownej weryfikacji.

20. Katalog przypadków, gdy możliwe będzie unieważnienie certyfikatu, o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy, powinien stanowić enumeratywne wyliczenie. Wskazanie – jako jednego z takich przypadków – „*utraty kontroli nad aplikacją*” jest niejasne i wymaga, przynajmniej, uzasadnienia. Przepis powinien być także rozbudowany o określenie, w jaki – chociażby podstawowy – sposób (i zgodnie z jaką procedurą) minister będzie zapewniał możliwość unieważnienia certyfikatu – za niewystarczające w tej mierze

uznać należy bowiem zamieszczenie informacji o „*metodach*” unieważnienia certyfikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (art. 8 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy).

21. Odnośnie do przepisów statuujących standard świadczenia usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel (art. 5 projektu ustawy) konieczne jest uzasadnienie przewidzianej jedynie „*możliwości*” (a nie obowiązku) określenia standardu świadczenia usługi udostępnianej w takiej aplikacji. Brzmienie przepisu sugeruje, iż taki standard mógłby zostać określony jedynie w stosunku do niektórych usług, inne pomijając, co prowadziłoby do zróżnicowania sytuacji podmiotów świadczących usługi w aplikacji mObywatel (zauważyć należy, że przepis art. 5 ust. 3 uzależnia w ogóle możliwość świadczenia usługi w aplikacji od określenia standardu świadczenia takiej usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji). Ponadto, biorąc pod uwagę zakres informacji zawartych w przedmiotowym standardzie (art. 5 ust. 2 projektu ustawy), omówienia wymaga, czym – w stosunku do określenia „*warunków technicznych i organizacyjnych*” wykorzystania w ramach świadczenia danej usługi aplikacji i systemu teleinformatycznego – miałyby być „*wymagania*” dotyczące dokumentu elektronicznego, danych użytkownika aplikacji czy certyfikatu (na marginesie, zakres danych, które zawierać ma certyfikat określa już art. 3 ust. 2 i 3 projektu ustawy, mimo tego przepis art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. c wskazuje na konieczność ich określenia w standardzie).

W przepisie art. 5 ust. 3 stanowi się o konieczności złożenia przez zainteresowany podmiot wniosku o świadczenie usługi w aplikacji mObywatel. Nie uregulowano natomiast kwestii określenia niezbędnych elementów tego wniosku, procedury jego składania i rozpatrywania (czy minister wydawać będzie decyzję przyznającą prawo świadczenia usługi czy decyzję odmowną), poprzestając jedynie na konieczności określenia wzoru takiego wniosku przez ministra (w bliżej nieokreślony sposób; wzór taki mógłby być określony np. w akcie wykonawczym przy odpowiednim sformułowaniu upoważnienia ustawowego w tej mierze). Niezbędne tym samym jest doprecyzowanie tych kwestii, przy jednoczesnym wyjaśnieniu, czym ma być „*potwierdzenie*” przez podmiot spełniania warunków i wymagań określonych w standardzie świadczenia usługi, warunkujące przyznanie możliwości świadczenia takiej usługi (art. 5 ust. 7) – kolejnym elementem proceduralnym – po złożeniu wniosku zawierającego niezbędne dokumenty potwierdzające takie warunki i wymagania?

Kwestie dotyczące bliższej nieokreśloności wniosku i procedury jego składania oraz rozpatrywania należy odnieść odpowiednio także do art. 6 projektu ustawy.

Nielogiczne wydaje się również przyznanie ministrowi jedynie „*możliwości*” odmowy wnioskodawcy świadczenia usługi zgodnej ze standardem świadczenia usługi, w przypadku

ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, oraz użytkowników aplikacji mObywatel (art. 5 ust. 8) – kryteria tu podane wydają się bowiem dyskwalifikować możliwość świadczenia usługi w aplikacji mObywatel. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia.

22. Przepisy art. 6 projektu ustawy z kolei regulują sytuację „*możliwości wyrażenia zgody*" na udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi (należy podkreślić, iż w projektowanym stanie prawnym katalog udostępnianych na gruncie aplikacji mObywatel usług i tak ma charakter otwarty). Jednym z kryteriów oceny wniosku przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ma być „*dostępność zasobów technicznych, osobowych oraz finansowych, jakimi dysponuje urząd obsługujący tego ministra, jednostki mu podległe i przez niego nadzorowane, warunkujących możliwość świadczenia wnioskowanej usługi*". Niejasne pozostaje w tym zakresie odesłanie do uwarunkowań związanych z możliwością świadczenia a nie udostępniania usługi, skoro w założeniu to minister udostępniać ma usługi, ale ich świadczenie leżeć będzie w gestii wnioskodawców. Przepis wymaga analizy w tej mierze.

Co więcej, Wnioskodawca przewiduje zawarcie „*porozumienia*" między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem wnioskującym, określającego zakres i warunki współpracy dotyczące udostępnienia oraz świadczenia tylko „*nowej*" usługi, nie określając już takiego wymogu w przypadku podmiotów, którym aplikacja mObywatel niejako „*na wstępie*" przyznaje taką możliwość – niezbędne jest uzasadnienie takiego rozwiązania bądź jego zmodyfikowanie (*nota bene* obecnie obowiązujący przepis art. 19g ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne różnicuje takie porozumienia).

23. W zakresie art. 8 ust. 1 projektu ustawy i zawartej tam informacji o zamieszczeniu na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, regulaminu korzystania z aplikacji mObywatel (ust. 1 pkt 3 lit. a), podkreślić należy, iż żaden z wcześniejszych przepisów nie wprowadzał obowiązku jego sporządzenia – co wymaga uzupełnienia.

24. W przepisie art. 9 projektu ustawy zakłada się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.). Zgodnie z założeniem, minister właściwy do spraw informatyzacji ma zapewnić gminie możliwość świadczenia usługi umożliwiającej wydawanie i wykorzystywanie dokumentów elektronicznych, które poświadczają długoterminowe uprawnienia do korzystania z lokalnego transportu zbiorowego, obsługiwanych przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której

mowa w ustawie o aplikacji mObywatel. Projektowana ustawa nie odnosi się do „*publicznej aplikacji mobilnej*” a stanowi o oprogramowaniu dla urządzeń mobilnych, zwanym aplikacją mObywatel. Przepis wymaga więc odpowiedniej korekty.

25. W art. 10 oraz w art. 16 projektu ustawy zamieszcza się zmiany związane z wprowadzeniem mLegitymacji uczniowskiej i mLegitymacji studenckiej – odpowiednio – w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). Pogłębionej analizy wymaga poprawność zmian zaproponowanych w ww. przepisach (uzupełnienie art. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 74 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) w kontekście zgodności z obecnie funkcjonującymi w praktyce – mimo *de facto* ich nieuregulowania w przepisach rangi ustawowej – mLegitymacjami szkolnymi i mLegitymacjami studenckimi.

Wzory tych pierwszych oraz informacje ogólne ich dotyczące w zakresie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zawarto bowiem w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.). Dodatkowo, przepisy ww. rozporządzenia stanowią, w § 3 ust. 1–3 oraz w § 26, o warunkach przyznawania, ponownego wydawania czy unieważniania legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych a nawet mLegitymacji szkolnych uczniów przyjętych do szkoły czy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych lub szkół dla dorosłych przyjętych do szkoły. Elementy wizualizacji takich mLegitymacji szkolnych zawiera pkt V ww. załącznika.

Podkreślić należy, że planowane niniejszym projektem ustawy zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 10), przewidują jedynie uzupełnienie art. 11 o ust. 1a i 1b dotyczący obowiązku szkoły wydania uczniowi legitymacji szkolnej czy – na wniosek – mLegitymacji szkolnej (w tej mierze nie dookreśla się elementów tego wniosku, procedury jego składania czy rozpatrywania, zasadnym wydaje się więc rozważenie uzupełnienia przepisów o te kwestie). Jak już wyżej wskazano, na gruncie art. 11 ust. 2 tej ustawy funkcjonują już szczegółowe przepisy, rangi aktu wykonawczego, regulujące te kwestie. Projektowana ustawa nie odnosi się do tej problematyki a przepisy przejściowe nie stanowią o konsekwencjach zmian w art. 11 dla obowiązujących już i stosowanych w praktyce legitymacji czy mLegitymacji szkolnych, co wymaga wyjaśnienia i uzupełnienia.

Odnosząc się natomiast do mLegitymacji studenckich zauważyć należy, że w tym przypadku wzory takich mLegitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661) (w pkt II), wydanego na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projektowana ustawa także nie odnosi się do problematyki funkcjonowania mLegitymacji studenckich w przepisach przejściowych, co wymaga odpowiedniego uzasadnienia.

26. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zakładają, oprócz uchylenia art. 19e–19j, przewidują uzupełnienie art. 20a o przepis ust. 2a pozwalający na uwierzytelnienie przez podmiot publiczny użytkowników systemu teleinformatycznego, w którym udostępniane są usługi online, także przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w ustawie o aplikacji mObywatel (*nota bene* przepis dotyczący *stricte* certyfikatu w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel zakłada nie tylko możliwość uwierzytelnienia w usłudze online, ale także „*identyfikację*" użytkownika, co wymaga wyjaśnienia bądź uspójnienia regulacji obu ustaw). Rozważenia wymaga zasadność wprowadzania osobnego przepisu w tej mierze, zamiast odpowiedniego uzupełnienia już obowiązującego przepisu art. 20a ust. 2, który stanowi o możliwości zapewnienia przez podmiot publiczny użytkownikowi systemu teleinformatycznego uwierzytelnienia w tym systemie także przez zastosowanie „*innych technologii*" (np. przez użycie sformułowania „*, w tym użycia certyfikatu, o którym mowa ….*"). Z uwagi jednakże na fakt, iż przepis ma charakter ogólny, a regulacja art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b projektu ustawy wpisuje się w ww. „*inne technologie*", analizy wymaga zasadność jakiegokolwiek uzupełniania przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, skoro ustawa o aplikacji mObywatel ma mieć – w założeniu – charakter kompleksowy.

27. W art. 14 projektu ustawy – w zakresie projektowanych zmian w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.), w art. 7b ust. 1a, dookreślono certyfikat potwierdzający dane osobowe usługobiorcy w Internetowym Koncie Pacjenta przez wskazanie, iż zostaje on wydany po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przepisy projektowanej ustawy nie zawierają takiego warunku (stanowi on obecnie regulację uchylanego art. 19e ust. 2b). Ponadto projektowane brzmienie przepisu odnoszącego się do certyfikatu stanowi jedynie o możliwości „*identyfikacji i uwierzytelnienia*" za jego pomocą w usłudze online udostępnianej przez podmiot publiczny; o „*potwierdzaniu danych osobowych*" użytkownika stanowi ww. art. 19e w ust. 2a pkt 2 (analogiczna uwaga dotyczy

dodawanego do art. 7b ust. 1b). W związku z powyższym konieczne jest dokonanie pogłębionej analizy przepisów ustawowych w celu zachowania spójności systemu prawa. Dodatkowo objaśnienia wymaga brak zamieszczenia w projektowanym art. 7b ust. 1b pkt 2 także informacji o certyfikacie wydanym na potrzeby korzystania z mLegitymacji studenckiej.

28. Zamieszczenie w projektowanym art. 15 – zawierającym zmiany dokonywane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) – informacji o „*potwierdzaniu danych osobowych*" członka rodziny wielodzietnej za pomocą certyfikatu określonego w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel (art. 10 ust. 1d), wymaga ewentualnego uspójnienia z przepisem odnoszącym się do możliwości nie bezpośrednio potwierdzania tych danych, co „*identyfikacji i uwierzytelnienia*" za pomocą certyfikatu (zob. uwaga wyżej).

29. W projektowanym art. 17 dotyczącym zmian w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), w art. 10 ust. 3, przepis – po zmianie – stanowił będzie o uprawnieniu ministra właściwego do spraw informatyzacji do zapewnienia obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel, możliwości posługiwania się certyfikatem, po uwierzytelnieniu przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20a ust. 1 tej ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jak już wcześniej zauważono, przepisy projektu ustawy o aplikacji mObywatel nie zawierają wprost warunku uprzedniego uwierzytelnienia się użytkownika w ww. sposób dla wydania mu certyfikatu, co wymaga wyjaśnienia i ewentualnej korekty.

30. Decydując się na wprowadzenie projektowanych przepisów do systemu prawa, jednocześnie postanawia się o uchyleniu regulacji zawartych obecnie w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym przepisów dotyczących porozumień w sprawie wykorzystywania publicznej aplikacji mobilnej i systemu teleinformatycznego z podmiotami publicznymi lub z podmiotami „*niepublicznymi*". Z drugiej strony – zgodnie z intencją przepisu art. 18 projektu ustawy – ww. porozumienia pozostają w mocy. Pozostawienie w mocy zawartych wcześniej porozumień, przy jednoczesnym założeniu, iż publiczna aplikacja mobilna ma się stać aplikacją mObywatel, pozostaje zasadne jedynie wtedy, gdy faktycznie kwestie zawarte w podpisanych porozumieniach będą nadal możliwe do zrealizowania na gruncie nowych

przepisów ustawowych (niesprzeczne z nimi) – w związku z rozbudowaniem materii dotyczącej usług świadczonych w aplikacji.

W tym miejscu podkreślić również należy, iż Wnioskodawca nie odnosi się do materii certyfikatów stanowiących poświadczenie elektroniczne, pozwalających na potwierdzenie integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego oraz potwierdzenie lub przekazanie danych osobowych użytkownika publicznej aplikacji mobilnej, o których stanowi art. 19e ust. 2a, czy też do kwestii wydanych podmiotowi publicznemu, bądź podmiotowi niemającemu takiego charakteru, certyfikatów pozwalających na zabezpieczenie oraz potwierdzenie pochodzenia danych przekazywanych pomiędzy systemem teleinformatycznym pozwalającym, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie dokumentu elektronicznego a systemem teleinformatycznym tego podmiotu (art. 19e ust. 2d) – co wymaga odpowiedniego wyjaśnienia i uzupełnienia przepisów.

31. Zawarta w projektowanym art. 20 regulacja stanowi niedopuszczalną na gruncie Zasad techniki prawodawczej nowelizację dorozumianą. Poprawne legislacyjnie jest takie dokonywanie zmian w innych aktach normatywnych, aby przepisy ustawy zmieniać przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany. W związku z powyższym niezbędne będzie dokonanie przeglądu regulacji zawartych w aktach normatywnych w zakresie posługiwania się w nich pojęciami „*oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych*”, „*publicznej aplikacji mobilnej*” oraz „*dokumentu elektronicznego*” (o których mowa – odpowiednio – w uchylanych art. 19e ust. 1 oraz art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) i ich odpowiednie zmodyfikowanie w celu zapewnienia zgodności terminologicznej z projektowanymi niniejszym aktem przepisami.

32. Rządowe Centrum Legislacji zwraca również uwagę na zastosowaną metodę polegającą na uzależnieniu „*zafunkcjonowania*” niektórych z projektowanych przepisów od wdrożenia pewnych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie odpowiadających im usług (art. 21 i art. 22 projektu ustawy). W tym zakresie podaje się pod rozwagę Wnioskodawcy zastosowanie formy „*porozumienie*” między właściwymi ministrami co do wydania komunikatu. Komunikat, o którym mowa w art. 21 ust. 1 odnosi się do dokonywania płatności elektronicznych związanych z udostępnianymi w aplikacji mObywatel usługami, zaś komunikat z art. 22 ust. 1 – do możliwości posługiwania się mLegitymacją szkolną czy studencką. Rozważenia tym samym wymaga porozumienie się w tych kwestiach z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Szczucki
Prezes
Rządowego Centrum Legislacji

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/